

1502502-04.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... de que ele tenha praticado o delito de tráfico, sendo, possível, no máximo, sua condenação pelo uso de entorpecente. Subsidiariamente, em caso de condenação, a pena deve ser fixada no mínimo legal, com a aplicação da causa de redução do tráfico privilegiado. O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o aberto, sendo viável a conversão em penas restritivas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1502502-04.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502502-04.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO RODRIGO BUENO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

MARCIO RODRIGO BUENO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 8 de junho de 2022, por volta das 12h, na Rua Salvador Salgueiro, proximidades do numeral 1.363, nesta cidade e comarca, trazia consigo e entregou a pessoa não identificada, para entrega e consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 5,08 gramas de cocaína, divididos em dez microtubos, e 9,21 gramas de cocaína na forma de crack, divididos em noventa e quatro porções (cf. laudos acostados aos autos).

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 131/135). Notificado (fls. 1116), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 206/208). A denúncia foi recebida em 29/7/2022 (fls. 213/215) e, em seguida, o réu foi citado (fls. 1097). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 30/8/2022, foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma de defesa e o réu foi interrogado (fls. 1117/1118 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, devem ser considerados os maus antecedentes e a reincidência. Por estes motivos, inviável a caracterização do tráfico privilegiado, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Necessária a fixação do regime inicial fechado. Por fim, requereu a decretação da perda, em favor da União, do numerário e celular apreendidos (mídia).

A Defesa alegou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, tendo em vista que houve violação de domicílio, pois os policiais ingressaram na residência do réu sem mandado judicial ou notícia de prática de ilícito. No mérito, pleiteou a absolvição do réu pela ausência de provas de que ele tenha praticado o delito de tráfico, sendo, possível, no máximo, sua condenação pelo uso de entorpecente. Subsidiariamente, em caso de condenação, a pena deve ser fixada no mínimo legal, com a aplicação da causa de redução do tráfico privilegiado. O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o aberto, sendo viável a conversão em penas restritivas de direitos (mídia).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

Preliminarmente, em relação à suposta violação de domicílio e à nulidade das provas colhidas, cumpre registrar que a ação policial resultou de investigação visando o combate ao tráfico de drogas. A atitude suspeita do réu e a apreensão de entorpecentes são indícios suficientes da situação de flagrância, que constitui fundamento idôneo para autorizar ingresso em residência, ainda que sem autorização judicial. Outrossim, consta nos depoimentos dos policiais, prestados na fase investigativa (fls. 6/7 e 8/9), que, estando presente o estado flagrancial do acusado, havendo a fundada suspeita de que poderia haver mais drogas em sua casa e diante da autorização do pai do acusado, fizeram buscas no interior da residência. Neste contexto, não há que se falar em conduta manifestamente ilegal por parte dos agentes públicos ou ilicitude probatória.

No mais, a existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelas fotos da apreensão (fls. 20/38), pelo auto de colheita de material gráfico (fls. 39/40), pelo laudo de constatação provisória (fls. 42/44), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 173/177), atestando a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e crack), pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 185/187), pelo laudo do aparelho celular (fls. 225/1069), pelo relatório de informação referente à perícia do aparelho celular (fls. 1070/1080), pelo laudo do material caligráfico (fls. 1102/1112) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa.

As testemunhas Fábio Portaluppi Marinho e Wellington Corredato da Silva, policiais civis, declararam que estavam realizando uma investigação preliminar, a fim de apurar quem seriam os responsáveis pelo tráfico de drogas na Rua Salvador Salgueiro. Apuraram que o “dono” de um dos pontos de venda tinha como alcinha “Digão” e se tratava do réu. No dia dos fatos obtiveram a informação de que o réu estava abastecendo o ponto de venda com entorpecentes e fazendo a “recolha” do dinheiro angariado. Ingressaram na comunidade pelos fundos e, de fato, avistaram o réu entregando uma sacola para outro indivíduo e recebendo o dinheiro. Ao avistarem os policiais, ambos correram. O réu foi detido, mas o outro indivíduo conseguiu fugir, atirando no chão, porém, a sacola que lhe foi entregue pelo réu. Em seu interior havia 94 porções de crack e 10 “pinos” de cocaína. Com o réu foi

encontrada a quantia de R\$787,00. Eles também foram na casa do réu e encontraram em seu quarto uma faca, que aparentava ter resquícios de maconha, bem como um caderno com folhas soltas, que aparentava ser contabilidade do tráfico. O réu negou a prática do delito.

A testemunha de defesa Mauro Martins declarou que mora próximo da casa do réu e que no dia em que ele foi preso passou na frente de sua casa, com alguns boletos, dizendo que iria pagá-los nas respectivas lojas.

O réu Marcio Rodrigo Bueno, interrogado, negou a prática do delito. Declarou que na data dos fatos estava trabalhando na fábrica de massas de sua irmã, quando saiu para pagar contas em duas lojas. No caminho, decidiu comprar um cigarro de maconha. Quando estava em um terreno, sozinho, fumando o cigarro, foi abordado pelos policiais. Além do cigarro, encontraram com ele R\$1.350,00, que era quase a totalidade de seu salário. A faca encontrada em sua casa realmente era utilizada para separar a maconha que ele usava. Além disso, as anotações do caderno encontrado referem-se às massas vendidas na fábrica da irmã, na qual ele atua também como administrador.

Apesar da negativa do réu, alegando que a droga não lhe pertencia, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que ele era o proprietário das drogas e que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) a realização de investigação preliminar, apurando-se que o réu era o dono de um dos pontos de venda de drogas na Rua Salvador Salgueiro; b) a obtenção de informação de que, na data dos fatos, o réu abasteceria o ponto de venda com drogas e recolheria o dinheiro angariado com o comércio ilícito; c) o fato dos policiais terem visto o réu entregando uma sacola para um indivíduo e recebendo dinheiro dele; d) a atitude suspeita dos dois, que correram, ao perceberem a presença dos policiais, sendo que o outro indivíduo jogou a sacola no chão, no momento da fuga; e) a quantidade de droga apreendida no interior da sacola, ou seja, 94 porções de crack e 10 “pinos” de cocaína; f) a forma como as drogas estavam embaladas, em porções pequenas, prontas para serem vendidas a terceiros (fotos de fls. 20/22); g) a apreensão de dinheiro com o réu, em notas diversas e miúdas, típico do comércio ilícito; h) a apreensão de um caderno com anotações manuscritas no quarto do réu.

A versão apresentada pelo réu de que, no momento da abordagem, estava sozinho em um terreno, fumando um cigarro de maconha, e de que as anotações feitas no caderno referem-se às massas vendidas na fábrica da irmã, restou isolada nos autos.

A acusação, por sua vez, ao contrário do que aduz a defesa, encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos, descrevendo a diligência desde o momento em que visualizaram o réu entregando uma sacola a um indivíduo e recebendo dinheiro dele até a apreensão de entorpecentes, dinheiro e anotações típicas do tráfico.

Em relação aos testemunhos dos policiais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades.

Oportuno salientar que, além das porções de entorpecentes, foi localizada certa quantia em dinheiro, em notas diversificadas, e anotações, com valores e cálculos matemáticos, elementos indicativos da traficância. Ademais, vale registrar que a perícia do material caligráfico atestou que os manuscritos apreendidos identificaram-se graficamente com os padrões oferecidos pelo réu (fls. 1102/1112). Outrossim, o laudo pericial do aparelho celular (fls. 225/1069) e o relatório de informação minuciosamente elaborado pela equipe da Polícia Civil (fls. 1070/1080) demonstram, de forma cabal, através de conteúdos extraídos de mensagens de texto,

mensagens de Whatsapp, imagens e vídeos, a prática do tráfico de drogas pelo réu.

Do laudo e do relatório citados acima, observa-se que, no dia 23/3/2022, o interlocutor "Ir Principe" enviou para "Dg" (réu) um documento chamado Estatuto do Primeiro Comando da Capital (fls. 989/1001 e 1070).

A conversa entre o interlocutor "Gutao Tattoo" e "Dg" (réu) indica que aquele deve dinheiro ao réu, em razão de entorpecente. Em 11/4/2022, "Dg" diz: "E aí tio.se não vai trazer ou fazer meu pix" e "Gutao Tattoo" responde: "Boa tarde irmão, primeiramente, foi mal pela demora, estou no processo de internação, e sem celular, quando entro é pelo da minha namorada, então, vc pode esperar até começar da semana? Estou sem trabalhar e meu pessoal vai emprestar, daí eu chego com vc sem erro e fica de boa tudo isso ok?".

Dias depois, em 15/4/2022, "Dg" manda a seguinte mensagem: "Quero é tromba vc vou te quebrar perna e braço", "Vc deu golpe em bandido", "Criminoso.meu pix 14998523985.marcio. Já mand joje ou vai dar merda", ao passo que "Gutao Tattoo" responde: "Jamais, eu estou te explicando, vim aqui falar pra vc, que meu pessoal vai me emprestar na segunda feira já vai estar na sua conta", "Eu anotei o pix e vou mandar assim que pegar, juro por Deus", "Jamais aconteceu isso comigo, sempre faço tudo certo", "Essa droga me prejudicou muito, e atrasou meu lado, mais estou arrumando".

Por fim, em 19/4/2022, "Dg" diz: "É maluca vou te encontrar", "Pode acreditar vou te amassar" (fls. 986 e 1071/1072).

Destaco, ainda, a conversa entre "Dg" (réu) e o interlocutor "amigão", ocorrida no dia 8/6/2022 (data da prisão em flagrante), a qual indica que ambos se associaram para a prática de venda de entorpecentes, pois o interlocutor "amigão" diz "Mais ai solta pouca na mão deles", "Se nao nois ficar no prejuízo" e "Dg" responde: "Dmr vou conversar com eles hoje", "Derson era para trabalhar hoje ficou a noite toda na fv aí foi embora mas tá bom", "Daqui a pouco tô decendo lá falo". Em seguida, no tocante à quantidade de entorpecente que tem disponível, "Dg" diz: "Sim mano tem 3muca na mão do vapor e 4muca quardada" e, ainda, alerta o parceiro sobre um horário de maior incidência de monitoramento da Polícia Civil no local, dizendo o seguinte: "Mas dx pra vim depois das 3h que essa hora a civil nem aparece esses fila da puta tá vindo sempre no msm horário de manhã então 3h em diante fica mas tranquilo ent" (fls. 925/926 e 1071).

Em relação ao pleito da defesa, de desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, inviável seu acolhimento. Não há qualquer evidência de que a droga se destinava ao consumo próprio. E mesmo que seja usuário, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendida não é compatível com a condição de usuário.

Apenas para registrar, é prescindível para a caracterização do delito em análise que o réu seja flagrado em efetivo comércio, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de ação múltipla, bastando a identificação na ação do acusado de apenas um dos núcleos elencados no tipo penal.

Portanto, conclui-se pelo conjunto probatório coligido que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas, assim, a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código

Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0013801-43.2008.8.26.0344 - trânsito em julgado em 16/9/2010 - fls. 100). Não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6, em razão do réu ser reincidente (processo nº 0008757-43.2008.8.26.0344 - trânsito em julgado em 19/3/2012 - fls. 99/100 - término do cumprimento da pena previsto para 9/6/2038 - fls. 96), totalizando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há incidência de atenuantes.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista os múltiplos antecedentes e a reincidência do réu (fls. 82/97 e 98/103).

Mantenho, desta forma, a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu MARCIO RODRIGO BUENO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal. Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência do réu, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com entorpecentes altamente nocivos, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a

fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento em favor da União do valor apreendido e depositado a fls. 178 e a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da citada lei, oficiando-se.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do aparelho celular, da faca e do caderno com anotações, constantes no auto de exibição e apreensão de fls. 18/19.

Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o expresse permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 6 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA